

Regolamenti Interni di

“Firmamento Technologies - Società Cooperativa”

Firmamento Technologies Società Cooperativa a mutualità prevalente adotta i seguenti **regolamenti interni**, in attuazione dello statuto sociale e nel rispetto della normativa vigente

Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in data 07/11/2025.

Indice generale dei Regolamenti Interni:

1. Regolamento Ristorni
2. Regolamento Organizzativo Generale
3. Regolamento Elezioni Organi Sociali
4. Regolamento Criteri di Ammissione Soci
5. Regolamento degli Apparati Esecutivi
6. Regolamento Gestionale del Fondo F.A.S.

Regolamento Ristorni

Art. 1 – Definizione di Ristorno e Principi Generali. Il *ristorno* è il beneficio economico derivante ai soci dallo scambio mutualistico con la cooperativa, consistente nella restituzione di parte dei ricavi mutualistici eccedenti i costi, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi effettuati da ciascun socio con la cooperativa. Nella Firmamento Technologies, il ristorno rappresenta lo strumento tecnico per distribuire ai soci il **vantaggio mutualistico** conseguito grazie alla loro partecipazione, distinto dall'utile di esercizio di natura capitalistico. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 2545-sexies c.c., stabilisce criteri e modalità per l'assegnazione di ristorni ai soci cooperatori, nel rispetto del carattere mutualistico prevalente e della disciplina fiscale vigente. Principi generali:

1. il ristorno ha natura di **integrazione del corrispettivo** dovuto ai soci per i rapporti mutualistici intrattenuti (lavoro prestato, beni o servizi scambiati);
2. il ristorno **non costituisce dividendo di utili**, ma ridistribuzione di margini mutualistici, e pertanto la sua attribuzione avviene separatamente dall'eventuale ripartizione di utili ai sensi di legge;
3. il ristorno è discrezionale e subordinato all'effettiva esistenza di un avanzo mutualistico nell'esercizio di riferimento, nonché alla delibera dell'Assemblea;
4. l'attribuzione di ristorni non può compromettere la riserva legale minima né la solidità finanziaria della cooperativa.

Art. 2 – Base Normativa e Ambito di Applicazione. Questo regolamento è adottato ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile, che demanda allo statuto la determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni tra i soci **proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici**. Il regolamento si applica a **tutti i soci cooperatori** della cooperativa che partecipano allo scambio mutualistico: in particolare, ai **soci lavoratori** per la prestazione di attività lavorative, e ai **soci fruitori/utenti** per la fruizione di beni o servizi della cooperativa (es. aziende socie che commissionano progetti innovativi, enti che usufruiscono di servizi formativi, ecc.).

Art. 3 – Criteri di Ripartizione dei Ristorni. I ristorni sono ripartiti tra i soci **in misura proporzionale** al valore degli scambi mutualistici intercorsi tra ciascun socio e la cooperativa nel corso dell'esercizio,

tenendo conto sia della *quantità* sia della *qualità* di tali scambi. Di seguito si definiscono i criteri concreti adottati per ciascuna tipologia di socio:

- A. **Soci Lavoratori:** Il ristorno per i soci lavoratori è calcolato in proporzione al contributo lavorativo prestato. I parametri considerati includono: il **monte-ore lavorato** dal socio nell'anno (ore effettivamente prestate o retribuite); la **qualità della prestazione** e il livello di inquadramento (es. mansione/ruolo ricoperto, grado di responsabilità); eventuali **Key Performance Indicator (KPI)** individuali o di team (es. rispetto di scadenze di progetto, valutazione performance, innovatività del contributo); l'**anzianità di servizio** e continuità di partecipazione in cooperativa. Tali fattori possono essere combinati in un punteggio o indice di merito, in base al quale si ripartisce la quota di ristorno destinata ai soci lavoratori. Come criterio base, ciascun socio lavoratore maturerà un *punteggio-ristorno* dato dalle ore lavorate ponderate per un coefficiente legato al livello/qualifica e alla valutazione di performance. Ad esempio, si potrà attribuire 1 punto per ogni ora lavorata, moltiplicato per un fattore (1 per soci junior, 1.2 per soci con ruolo di coordinamento, etc.) più eventuali bonus KPI. Il totale punti di tutti i soci lavoratori determina la frazione di ristorno spettante a ciascuno.
- B. **Soci Fruttori (utenti/committenti):** Il ristorno per i soci fruttori – quali aziende, enti o associazioni che usufruiscono dei servizi della cooperativa – è calcolato in base al **volume delle commesse o servizi** fruiti dal socio e alla qualità/categoria dei servizi stessi. I parametri possibili includono: il **fatturato** generato dalla cooperativa verso quel socio (es. euro di progetti commissionati dal socio fruitore durante l'anno); il **numero di progetti** o iniziative a cui il socio ha partecipato; l'**impegno mutualistico** aggiuntivo eventualmente assunto (es. contributo a formazione studenti, co-investimento in attività). La cooperativa, per mantenere l'equità, potrà definire soglie di volume oltre le quali scatta il diritto al ristorno. La qualità dello scambio può riflettersi distinguendo tipologie di servizio (es. progetti di ricerca ad alto valore aggiunto con coefficiente 1, servizi standard con coefficiente 0.8, ecc.).
- C. **Limiti e pesi relativi:** Complessivamente, il monte ristorni annuale deliberato dall'assemblea viene suddiviso pro-quota tra soci lavoratori e soci fruttori secondo criteri di mutualità equilibrata. Ad esempio, si potrà stabilire che una percentuale (es. 70%) dei ristorni sia allocata ai soci lavoratori e il restante 30% ai soci fruttori, oppure altra proporzione coerente con l'apporto reciproco tra le due categorie. Tale ripartizione macro può essere deliberata dall'assemblea su proposta del CdA, tenendo conto del contributo reciproco di ciascuna categoria al risultato mutualistico.

Indipendentemente dai criteri adottati, **nessun ristorno potrà essere attribuito a soci che non abbiano intrattenuto scambi mutualistici** nell'esercizio (es. soci inattivi) né in misura scollegata dall'apporto effettivo. I criteri specifici di cui sopra potranno essere dettagliati/modulati con delibera assembleare annuale, in occasione dell'approvazione del bilancio, per aderire alle particolarità dell'esercizio (ad esempio introducendo un KPI mutualistico specifico aggiunto). (Rif.: art. 2545-sexies c.c. proporzionalità; art. 3 c.2 L.142/2001 limite 30% per soci lavoratori)

Art. 4 – Procedure di Calcolo e Delibera dei Ristorni. La procedura per l'eventuale erogazione dei ristorni è la seguente:

- A. In sede di chiusura del bilancio d'esercizio, il Consiglio di Amministrazione valuta se sussistono i presupposti per proporre ristorni. Tali presupposti sono: un avanzo economico mutualistico (utile netto) disponibile dopo l'accantonamento obbligatorio a riserva legale.
- B. Il CdA predispone una *relazione ai soci* in cui quantifica l'importo massimo distribuibile a titolo di ristorno, in coerenza con i criteri di Art.3, e specifica l'impatto su riserve e patrimonializzazione. In particolare, si terrà conto del vincolo per le cooperative a mutualità prevalente di destinare almeno il 30% degli utili a riserva legale e dell'eventuale necessità di rafforzare il patrimonio.
- C. Sulla base di ciò, il CdA formula una proposta di delibera all'Assemblea ordinaria dei soci (convocata per l'approvazione del bilancio) contenente: l'importo complessivo da destinare a ristorno, la suddivisione tra categorie di soci e/o aree di attività, i criteri dettagliati di calcolo per individuo e la forma di erogazione (vedi Art.5).

- D. L'Assemblea discute la proposta: la delibera di attribuzione dei ristorni richiede per statuto la maggioranza semplice (salvo che lo statuto preveda maggioranze diverse). Qualora l'Assemblea approvi, il verbale assembleare conterrà l'indicazione dei criteri definitivi adottati per la ripartizione.
- E. Successivamente, gli amministratori o un'apposita commissione tecnica interna procedono al *calcolo individuale* dei ristorni spettanti a ciascun socio, applicando i criteri deliberati. Ogni socio riceverà comunicazione scritta (anche via area riservata online) dell'importo di ristorno a lui attribuito e della forma in cui verrà erogato (capitale, contante, ecc.).
- F. L'erogazione effettiva avverrà nei tempi stabiliti (ad es. immediatamente dopo l'assemblea per i ristorni in denaro, ovvero contestualmente all'esecuzione dell'aumento di capitale per i ristorni capitalizzati). La cooperativa terrà registrazione analitica dei ristorni assegnati per giustificare la proporzionalità in caso di controlli.

In caso l'assemblea decida di **non erogare ristorni** per un dato esercizio (ad esempio perché l'utile è interamente destinato a riserva indivisibile per esigenze di sviluppo), tale decisione verrà verbalizzata e comunicata ai soci, chiarendo che la mancata distribuzione di ristorni non costituisce inadempimento ma scelta prudenziale nel rispetto del principio mutualistico (i vantaggi mutualistici potranno manifestarsi in altri modi, es. servizi a condizioni vantaggiose).

Art. 5 – Forme di Erogazione dei Ristorni. I ristorni possono essere corrisposti ai soci in diverse forme tecniche, in conformità alle previsioni di legge e di statuto. Le forme ammesse sono:

- A. **Integrazione delle remunerazioni:** pagamento diretto in denaro ai soci, come supplemento alla retribuzione (per i soci lavoratori) o come sconto/rimborso (per i soci fruitori). Questa forma ha effetto immediato di beneficio liquido per il socio. Verrà erogata mediante bonifico o accredito unitamente alle competenze di fine esercizio (per i lavoratori, con tassazione prevista per emolumenti variabili).
- B. **Aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato:** assegnazione al socio di una **quota di capitale** in aumento gratuito, proporzionale al ristorno spettante. In pratica, l'importo del ristorno viene convertito in quote/azioni della cooperativa emesse gratuitamente a favore del socio (in deroga al limite di cui all'art. 2524 c.c. sulle riserve utilizzabili per aumento gratuito, come consentito dalla normativa speciale). Questa forma consolida il legame del socio alla società e beneficia del trattamento fiscale di non imponibilità fino al momento di un'eventuale futura restituzione del capitale. Nel registro soci, si annoterà l'aumento di capitale per ciascun socio beneficiario.
- C. **Emissione di strumenti finanziari ai soci:** attribuzione gratuita di **Azioni di Partecipazione Cooperativa (APC)** o altri strumenti finanziari partecipativi previsti dalla L.59/1992. Questa forma è applicabile se la cooperativa ha previsto o emesso tali strumenti: il ristorno può consistere nell'assegnazione ai soci di titoli di partecipazione (obbligazioni subordinate, strumenti remunerati) di valore equivalente. Ciò può offrire una remunerazione differita al socio (ad es. un'azione di partecipazione con diritto a dividendo privilegiato entro i limiti di legge). Nel nostro caso, l'utilizzo di APC sarà valutato solo se la base sociale lo richiede, altrimenti si preferiscono le altre forme più semplici.
- D. **Aumento gratuito di eventuali quote di finanziamento:** se il socio ha conferito altre forme di capitale (es. strumenti ex art. 4 L.59/92), il ristorno potrebbe consistere in un incremento gratuito di tali apporti, nei limiti di legge. Attualmente Firmamento Technologies non ha soci finanziatori attivi negli scambi mutualistici, quindi questa opzione non viene utilizzata.

La deliberazione assembleare indicherà quale forma (o combinazione di forme) viene adottata. È possibile offrire al socio un'opzione tra più forme (ad esempio: il socio può scegliere di ricevere il 50% del ristorno in contanti e 50% in aumento capitale). In ogni caso, la forma **capitalizzata** (b, c o d) è incentivata per ragioni mutualistiche e fiscali: i soci sono invitati a lasciar capitalizzato il ristorno per rafforzare la cooperativa. Si precisa inoltre che, nel caso di ristorno in denaro, la cooperativa applicherà le ritenute

fiscali eventualmente previste (per i soci lavoratori, rientrando nel reddito di lavoro dipendente; per i soci persone giuridiche, come riduzione di costo). (Rif.: art. 3 c.2 L.142/2001 lett. b); art. 2545-sexies c.c.)

Art. 6 – Evidenza a Bilancio e Trattamento Fiscale. I ristorni deliberati sono iscritti in bilancio in modo conforme ai principi contabili. In particolare, secondo il principio OIC 28 e le best practice, l'importo dei ristorni **deliberati prima dell'approvazione del bilancio** (ossia contestualmente all'approvazione del bilancio stesso) viene indicato tra i **debiti verso soci per ristorni**, oppure come specifica voce di costo nell'ambito del costo del personale o del costo del venduto (a seconda se trattasi di ristorno su lavoro o su forniture). Nella Nota Integrativa saranno riportati: l'ammontare complessivo dei ristorni attribuiti, i criteri di riparto adottati e la forma di erogazione scelta, nonché l'informazione circa la conformità all'art. 2545-sexies c.c.. Dal punto di vista **fiscale**, si richiamano le seguenti regole:

i) ai sensi della L.311/2004 (Finanziaria 2005) e successive conferme, i ristorni **destinati ad incremento gratuito del capitale sociale** non concorrono a formare il reddito imponibile né per la cooperativa né per il socio, fino al momento di eventuale rimborso. In altri termini, la cooperativa esclude da imposizione la quota di utile annuale che destina a ristorno capitalizzato (nei limiti previsti dal DL 63/2002 art.6 commi 2-3, convertito L.112/2002), e il socio non subisce tassazione finché il ristorno resta capitale investito. E' riconosciuta alla cooperativa la possibilità di applicare, previa deliberazione dell'assemblea, la ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta con versamento da effettuarsi all'atto dell'attribuzione delle somme.

ii) I ristorni erogati in denaro a soci persone fisiche come integrazione di corrispettivi di lavoro sono trattati come redditi di lavoro, soggetti a contribuzione e IRPEF ordinaria per il socio titolare di rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione e a tassazione separata secondo le norme premiali per i premi di risultato ed in esenzione contributiva (seguendo l'iter di deposito del verbale di approvazione) per i titolari di rapporto di lavoro subordinato.

iii) I ristorni corrisposti a soci persone giuridiche (es. società socie fruitrici) saranno contabilizzati da queste ultime come sopravvenienze attive o minori costi e tassati secondo le regole ordinarie IRES, mentre per la cooperativa restano costi deducibili.

Art. 7 – Clausole di Salvaguardia e Limiti. L'assemblea potrà deliberare ristorni solo nel rispetto dei limiti legali: in particolare, per i soci lavoratori il totale dei ristorni assegnati in un anno non potrà eccedere il **30% dei trattamenti retributivi complessivi** percepiti dai medesimi soci in tale anno (art. 3 comma 2 L.142/2001 lett. b). Qualora dal calcolo dei criteri di Art.3 risultasse un ammontare superiore, questo verrà proporzionalmente ridotto per rientrare nel tetto. Per i soci utenti, non esiste un limite percentuale di legge, ma la cooperativa manterrà prudenzialmente l'importo complessivo dei ristorni entro una percentuale del volume d'affari mutualistico (es. non oltre il 20% del valore degli scambi con soci).

Art. 8 – Entrata in Vigore e Modifiche. Il presente Regolamento Ristorni entra in vigore il ____ (data di approvazione assembleare), sostituendo eventuali prassi precedenti non formalizzate. Copia sarà allegata al libro verbali assemblee e resa disponibile a tutti i soci. Ogni modifica dovrà essere approvata dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche allo statuto (trattandosi di norme che incidono sul patto mutualistico fondamentale). In caso di aggiornamenti normativi (fiscali o civilistici) in materia di ristorni, il CdA si riserva di proporre all'assemblea gli adeguamenti necessari tempestivamente. Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti e allo statuto sociale.

Regolamento Organizzativo Generale

Art. 1 – Finalità e Ambito del Regolamento Organizzativo. Il presente regolamento stabilisce le norme interne di carattere organizzativo e gestionale volte a garantire un funzionamento efficiente, trasparente e conforme alle normative applicabili di Firmamento Technologies. Esso copre vari ambiti che, pur non

essendo oggetto di un unico obbligo di legge, sono ritenuti cruciali dal punto di vista del buon governo della cooperativa. Le finalità specifiche includono:

1. promuovere **meritocrazia e continuità gestionale** attraverso chiare regole di delega; assicurare **compliance normativa** in materia di sicurezza sul lavoro e protezione dati;
2. prevenire abusi o illeciti tramite meccanismi di segnalazione interna;

Il regolamento è coerente con lo statuto e con gli obblighi di legge: alcune sue parti (es. procedure di esclusione soci, obblighi H&S) estendono dettagliatamente quanto già previsto dalle leggi (artt. 2527-2533 c.c. per soci; D.Lgs.81/08 per sicurezza; GDPR per privacy). In caso di contrasto, prevalgono statuto e leggi vigenti.

Art. 2 – Procedura di Ammissione, Recesso ed Esclusione dei Soci. *(Si coordina con il “Regolamento Criteri di Ammissione Soci” – v. infra – che stabilisce requisiti e cause; qui si descrivono le procedure operative.)*

- **2.1 Domanda di Ammissione:** Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo (CdA) utilizzando l'apposito modulo predisposto. La domanda, sottoscritta, contiene i dati del richiedente, categoria di socio richiesta (lavoratore, fruitore...), dichiarazione di condivisione scopo mutualistico e accettazione di statuto e regolamenti, e allega eventuali documenti richiesti (es. CV per candidati soci lavoratori, attestazioni su requisiti mission-fit per fruitori). Il CdA esamina la domanda nella prima riunione utile e delibera sull'ammissione o rigetto entro 60 giorni. Se necessita approfondimenti, può nominare un incaricato per colloquio col candidato o richiesta integrazioni. La decisione va motivata se negativa. L'ammissione è comunicata al socio con lettera formale, e viene perfezionata con la sottoscrizione e versamento della quota di capitale sociale deliberata (e dell'eventuale sovrapprezzo). Inoltre, al nuovo socio vengono consegnati statuto e regolamenti e, se lavoratore, avviata la stipula del rapporto di lavoro secondo Reg. Soci Lavoratori. Il CdA può deliberare *ammissione in prova* (soci speciali) nei limiti statuari: in tal caso lo specifica nella delibera, indicando la durata massima 5 anni e le eventuali limitazioni di voto (come da statuto). L'elenco delle ammissioni in prova sarà tenuto aggiornato. L'avvenuta ammissione di nuovi soci è comunicata per presa d'atto alla prima assemblea ordinaria successiva.
- **2.2 Recesso del Socio:** Il socio può recedere dalla cooperativa nei casi previsti dalla legge e dallo statuto: cioè per cause legali automatiche (cambio oggetto sociale, trasformazione etc. con dissenso) o per *giustificate ragioni* (perdita requisiti mutualistici, motivi personali gravi). Il socio che intende recedere presenta **lettera di recesso** al CdA (anche via PEC) indicando la causa. Il recesso non può essere parziale (cioè su solo parte delle azioni/quote). La decorrenza del recesso segue art.2532 c.c.: il CdA deve esaminarlo e darne comunicazione entro 60 giorni. Se il motivo rientra tra quelli di diritto, il CdA ne prende atto; se è discrezionale, valuta la sussistenza di “giusta causa” eventualmente consultando il Regolamento Criteri (che potrebbe elencare ragioni ammissibili di recesso). Una volta accettato, il recesso diviene efficace dalla comunicazione di accoglimento al socio (o trascorsi 60 giorni senza risposta, il silenzio-assenso può valere come accettazione, salvo rinvio all'assemblea in caso di dubbio). Dal momento dell'efficacia, il rapporto sociale cessa e il socio ha diritto al rimborso della propria partecipazione (v. infra) al termine dell'esercizio. Se invece il CdA ritiene non sussistente la giustificazione, rigetta motivatamente l'istanza di recesso; il socio potrà, se vuole, impugnare la decisione in tribunale o attendere ed eventualmente recedere per altra via (in ogni caso, se desidera uscire, c'è sempre la possibilità di accordo transattivo).
- **2.3 Esclusione del Socio:** L'esclusione è deliberata dal CdA (o dall'Assemblea nei casi previsti) in presenza di cause previste dalla legge o dallo statuto/regolamenti. Le cause legali includono:
 - mancato pagamento della quota sottoscritta,
 - mancanza sopravvenuta dei requisiti,
 - inadempienze delle obbligazioni verso la cooperativa,
 - condotte contrarie agli scopi mutualistici,

- esercizio di attività concorrente senza autorizzazione.

Le *cause tipizzate ulteriori* sono specificate nel Regolamento Criteri di Ammissione/Esclusione (es.: violazione delle clausole di riservatezza su progetti, abbandono ingiustificato di un progetto causando danno, ecc.).

La procedura è la seguente: quando il CdA (o i responsabili operativi) rilevano un fatto potenzialmente causa di esclusione, il CdA invia una **contestazione scritta** al socio interessato, descrivendo i fatti addebitati e riferendo la norma violata (statuto o regolamento) e concedendo al socio almeno 15 giorni per eventuali controdeduzioni scritte. Decorso tale termine, il CdA, valutate le eventuali difese, delibera l'esclusione se ritiene fondata la causa. La delibera è motivata e comunicata immediatamente al socio mediante raccomandata/PEC. Dalla data di comunicazione, il socio è sospeso da diritti amministrativi (non vota più) e, se socio lavoratore, la cooperativa può contestualmente sospendere il rapporto di lavoro in via cautelare (se l'esclusione è per motivi disciplinari attinenti al lavoro).

La liquidazione della partecipazione avverrà come per il recesso, sul bilancio dell'anno di esclusione. Si precisa che per particolari categorie di soci (es. soci in prova o sovventori) l'organo competente potrebbe essere diverso: per i sovventori spesso è l'assemblea straordinaria ad escludere in caso di gravi motivi. Nel nostro caso non applicabile ora, ma da considerare se ammessi in futuro. Tutte le delibere di esclusione sono riportate nella relazione di revisione cooperativa. La cooperativa attuerà queste misure con equilibrio: prima di arrivare all'esclusione si possono prevedere richiami formali o sospensioni temporanee (per soci lavoratori, i procedimenti disciplinari di cui al Reg. Soci Lav. Art.6).

- **2.4 Rimborso delle quote/azioni ai Soci usciti:** Al socio receduto o escluso spetta il rimborso del capitale versato ed eventualmente dei dividendi maturati e non ancora distribuiti, dedotte eventuali perdite di esercizio pro-quota e fatti salvi eventuali debiti del socio verso la cooperativa. La liquidazione avverrà sul bilancio dell'esercizio in cui si verifica la cessazione, e comunque entro 180 giorni dall'approvazione di tale bilancio, salvo proroga autorizzata (art.2535 c.c.). Il responsabile amministrativo terrà nota delle somme da liquidare agli ex soci, che costituiranno *debito verso ex soci* sino al pagamento. Non si liquidano invece le riserve indivisibili o eventuali ristorni già assegnati a capitale (per legge restano nella coop). Se il socio aveva conferito prestito sociale, si applica il Regolamento Prestito: il rimborso di tali somme avviene separatamente in tempi più brevi (60 gg dall'uscita, come detto). La cooperativa potrà compensare dal rimborso quanto dovuto dall'ex socio (es. danni provocati quantificati e riconosciuti, prestito sociale negativo se anticipato, ecc.). Una volta eseguiti i rimborsi dovuti, il nominativo è eliminato dal libro soci.

Regolamento Elezioni Organi Sociali

Art. 1 – Principi Generali e Ambito di Applicazione. Il presente regolamento disciplina le procedure elettorali interne per la nomina degli organi sociali di Firmamento Technologies, in attuazione dello statuto e a garanzia dei principi cooperativi di **democrazia partecipativa** e di **meritocrazia** nella selezione dei dirigenti. Le elezioni devono svolgersi con modalità che assicurino: la **parità di diritti** (un socio un voto, nessuna influenza indebita del capitale apportato), la **trasparenza** delle candidature (con informazioni adeguate sulle competenze di ciascun candidato), la possibilità di partecipazione attiva di tutti i soci (anche da remoto se necessario), e la **continuità gestionale** (evitando avvicendamenti integrali e bruschi degli amministratori, per preservare l'esperienza accumulata). Il regolamento si applica a tutte le elezioni degli organi sociali previste, ordinarie (a scadenza di mandato) e straordinarie (in caso di sostituzioni, ampliamenti CDA, ecc.), salvo quanto diversamente stabilito da normative cogenti.

Art. 2 – Organi Sociali da Eleggere e Durata del Mandato. Sono soggetti a elezione da parte dell'Assemblea dei soci: il **Consiglio di Amministrazione** (organo amministrativo collegiale) e l'**Organo di Controllo** (Collegio Sindacale oppure Revisore Unico, secondo disposizioni statutarie e di legge). Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Si adotta il principio del **rinnovo parziale scaglionato**: per favorire la continuità, il Consiglio di Amministrazione è rinnovato per frazioni (ad es. 1/3 dei membri ogni anno per un mandato triennale) in modo che ad ogni assemblea annuale vi sia l'elezione di una parte dei consiglieri. Ciò può essere attuato inizialmente assegnando, su base volontaria o sorteggio, mandati di durata diversa a gruppi di consiglieri eletti nella prima applicazione (es. 1 anno per alcuni, 2 anni per altri, 3 per altri). Successivamente, ogni anno scadrà il mandato di un gruppo e si rinnoverà solo quello. Questo meccanismo, deliberato dall'Assemblea su proposta del Regolamento, garantisce che non vi sia mai un ricambio totale contestuale, e quindi **memoria storica** e stabilità. Resta ferma la possibilità, se lo statuto lo prevede, di rinnovo integrale quando motivato (ad es. decadenza CDA). Il Collegio Sindacale, se presente, segue la durata prevista (solitamente 3 esercizi) e può non essere soggetto a rinnovo scaglionato (viene eletto per intero a scadenza).

Art. 3 – Requisiti di Candidatura e Comitato Nomine. Possono candidarsi alle cariche sociali i soci cooperatori che possiedono i requisiti legali e statutari.

Requisiti generali:

- essere socio da almeno 90 giorni alla data dell'assemblea elettiva (onde evitare candidature di neo-soci inesperti);
- essere in regola con i versamenti; non aver riportato condanne o misure interdittive che rendano incompatibile l'ufficio (es. art. 2382 c.c. e normative antimafia). Per la carica di amministratore sono gradite competenze tecniche o gestionali attinenti l'oggetto sociale (innovazione tecnologica, gestione d'impresa, finanza, normativa cooperativa).

Il presente regolamento istituisce un **Comitato Nomine** a carattere consultivo, con la funzione di valutare l'idoneità tecnica delle candidature e favorire la presentazione di una shortlist di candidati raccomandati (fermo restando il diritto di ogni socio di candidarsi e di essere eletto liberamente). Il Comitato Nomine definisce i **criteri di competenza**, questi criteri vengono comunicati ai soci all'apertura delle candidature. Il Comitato può anche identificare attivamente possibili candidati meritevoli.

Art. 4 – Presentazione delle Candidature. Le candidature per il Consiglio di Amministrazione e per l'Organo di Controllo devono essere presentate entro un termine stabilito prima dell'assemblea elettiva. Tipicamente, il CdA fissa la **data di assemblea** e, nella convocazione, indica la data limite per presentare le candidature. I soci interessati compilano e sottoscrivono un modulo di candidatura nel quale dichiarano: la carica per cui si candidano; il possesso dei requisiti (anche di onorabilità e professionalità); il proprio CV sintetico evidenziando esperienze attinenti; un breve programma o visione su come intendono contribuire allo sviluppo della coop. Possono inoltre indicare se fanno parte di una *lista* o gruppo di candidati coordinati. Le candidature possono essere individuali o in forma di **liste**: ad esempio un gruppo di soci può presentare una lista di N candidati al CDA che condividono un certo programma (questo spesso accade in grandi cooperative).

In Firmamento Technologies, data la dimensione iniziale ridotta, si prevede la possibilità di liste ma non l'obbligatorietà; le votazioni avverranno comunque nominative. Il modulo di candidatura va consegnato al Comitato Nomine (o alla segreteria societaria, che lo inoltra al Comitato). Dopo la scadenza, l'elenco delle candidature ammissibili viene pubblicato (esposto in sede e inviato via email ai soci prima dell'assemblea) per permettere a tutti di informarsi.

Art. 5 – Valutazione delle Candidature e Shortlist. Il Comitato Nomine, ricevute le candidature, procede entro pochi giorni a verificarne l'ammissibilità formale e a valutarne il profilo in relazione ai criteri tecnici individuati. Non ha potere di escludere candidature valide (salvo mancanza requisiti formali), ma ha il compito di stilare un **Parere Motivato** da presentare all'assemblea. In tale parere, il Comitato potrà:

1. segnalare se ritiene che alcune candidature non possiedono un livello sufficiente di competenza/esperienza per la carica;
2. evidenziare eventuali situazioni di potenziale rischio;
3. soprattutto, proporre una **shortlist** non vincolante di candidati che, a giudizio del Comitato, rappresentano il mix migliore di competenze e continuità.

Questa raccomandazione potrà essere comunicata ai soci prima del voto. Anche chi non è nella shortlist potrà comunque presentarsi. Il Comitato Nomine può anche organizzare, prima dell'assemblea, un incontro pubblico (assemblea pre-elettorale) in cui i candidati presentano la loro visione ai soci e rispondono a domande. Ciò aumenta la trasparenza e consente un voto informato. La cooperativa potrebbe anche predisporre sulle sue piattaforme un profilo per ogni candidato con CV e video di presentazione, soprattutto se si utilizza voto telematico e i soci non possono conoscerli di persona.

Art. 6 – Modalità di Votazione. Il voto per gli organi sociali si svolge normalmente nell'ambito dell'Assemblea dei soci convocata a tale scopo (ordinaria o straordinaria secondo statuto).

Per ciascuna votazione viene resa disponibile una **scheda elettorale** (in formato cartaceo o digitale). La scheda contiene l'elenco dei candidati.

Il voto si esprime **selezionando i nominativi** prescelti, nel limite massimo di preferenze stabilito per ciascun organo da eleggere. È possibile indicare anche un numero inferiore di preferenze.

Si adotta il **voto sui singoli candidati**. Eventuali meccanismi di lista o proporzionalità possono essere applicati solo se deliberati in precedenza dall'Assemblea.

La votazione viene aperta secondo le modalità comunicate ai soci e rimane accessibile per il tempo previsto. Al termine si procede allo **scrutinio** e alla proclamazione degli eletti.

Art. 7 – Scrutinio, Proclamazione e Continuità.

- **7.1 Scrutinio e attribuzione seggi:** Terminata la votazione, gli Scrutatori procedono allo spoglio. Per il Consiglio di Amministrazione, risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fino al numero di posti da coprire. In caso di **parità** sull'ultimo posto, prevale (nell'ordine): il candidato appartenente alla categoria sottorappresentata in CdA, altrimenti il più anziano di adesione come socio, e in ulteriore subordine il più anziano di età. Questi criteri vengono dichiarati prima. Per il Collegio Sindacale, parimenti i primi 3 voti (se 3 sindaci) diventano membri effettivi, i successivi 2 voti diventano supplenti. Se c'è lista dedicata per sindaci (es. un candidato presidente con due membri), e lo statuto lo richiede, si può fare diversamente, ma di solito in piccole coop i sindaci si eleggono individualmente.
- **7.2 Proclamazione:** Il Presidente dell'assemblea, ricevuti i risultati dagli scrutatori, proclama gli eletti. I risultati sono riportati a verbale.
- **7.3 Accettazione e insediamento:** Gli eletti devono dichiarare di accettare la carica. Se qualcuno rinuncia subito, subentra il primo dei non eletti in graduatoria. Il nuovo Consiglio di Amministrazione si insedia come da statuto (subito o entro pochi giorni per nomina presidente, ecc.).
- **7.4 Rinnovi Scaglionati:** Come da Art.2, se applicabile, alla fine di ogni anno si procederà non alla decadenza totale del CDA ma alla scadenza parziale. Il regolamento esemplifica il meccanismo: poniamo CDA 6 membri, mandato triennale; allora 1° anno scadono 2 consiglieri (quelli con mandato più breve assegnato inizialmente), si eleggono 2 nuovi; l'anno dopo scadono i successivi 2, ecc. I consiglieri uscenti sono rieleggibili immediatamente se non diversamente deciso. Se qualcuno in corso di mandato lascia e viene cooptato un sostituto (vedi art.8), il sostituto rimane in carica *fino alla naturale scadenza del mandato del sostituito* (non oltre). Così si mantiene lo sfalsamento. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, all'assemblea ci si trovi a dover rinnovare l'intero organo, l'assemblea potrà eleggere l'intero CDA e poi sorteggiare le durate

differenziate come fatto in prima applicazione. Insomma, il principio è sempre avere un turnover parziale e continuo.

Art. 8 – Subentro, Cooptazione e Successione.

- **8.1 Vacanze in Consiglio:** Se nel corso del mandato qualche consigliere cessa (per dimissioni, decesso, esclusione da socio, ecc.), si applica l'art. 2386 c.c. richiamato (se coop ha statuto stile SpA): il Consiglio può **cooptare** un sostituto, scelto preferibilmente tra i non eletti nell'ultima votazione (per rispetto volontà soci) oppure altra persona qualificata. Il cooptato resta in carica fino alla prossima assemblea, che può ratificarlo per il resto del mandato oppure procedere ad elezioni per quella posizione. Il regolamento consiglia vivamente l'uso della cooptazione per evitare stasi: ad esempio se viene a mancare il Presidente, il CdA nomina subito un sostituto provvisorio e coopta un nuovo membro per essere al completo, e poi l'assemblea conferma.
- **8.2 Piani di Successione:** Il Consiglio redige informalmente un “**piano di successione**” per le posizioni chiave: Presidente, eventuale AD, Direttore, ecc. Ciò vuol dire identificare all'interno del CdA o del management chi potrebbe subentrare in caso di necessità e prepararlo. Non è un documento pubblico, ma una linea guida interna. Ad es., il Vicepresidente potrebbe essere formato per assumere eventualmente la presidenza. Questo per continuità operativa.
- **8.3 Formazione nuovi amministratori:** Dopo ogni elezione, la cooperativa organizza per i nuovi amministratori (specie se alla prima esperienza) un incontro di formazione sulle loro responsabilità, sui progetti in corso, sulla situazione economica, e sul funzionamento del CDA.

Art. 9 – Tutela della Stabilità di Governance.

- **9.1 Cooptazione e conferma:** Qualora vengano revocati alcuni amministratori ma non tutto il consiglio, l'assemblea può contestualmente nominare i sostituti o demandare al CdA di cooptarli.
- **9.2 Protezioni anti-scalata:** Data la presenza eventuale di soci finanziatori o di gruppi esterni, lo statuto cooperativo già limita i loro voti (max 1/3). Il regolamento elettorale vigilerà su ciò: ad esempio, se soci persone giuridiche rappresentano il 20% della base sociale, i loro candidati in CDA non dovrebbero eccedere un certo numero (lo statuto, se prevede, va rispettato: es. “massimo 1/3 del CDA può essere composto da soci finanziatori”). Se non previsto, il Comitato Nomine lo terrà come criterio di equilibrio.

Art. 10 – Entrata in vigore e modifiche

Il regolamento entra in vigore immediatamente (quindi si applicherà alle prossime elezioni successive alla sua approvazione). Modifiche future possono essere apportate solo dall'Assemblea dei soci con maggioranza qualificata (si suggerisce 2/3, trattandosi di regole del gioco fondamentali), su proposta eventualmente del CdA.

Regolamento Criteri di Ammissione Soci

Art. 1 – Finalità e Ambito. Il presente regolamento definisce i **criteri qualitativi e quantitativi** per l'ammissione di nuovi soci a Firmamento Technologies, nonché le condizioni per la permanenza e le cause di eventuale esclusione, in conformità agli artt. 2527-2528 c.c. e allo statuto sociale. Obiettivo è garantire che la base sociale sia composta da soggetti che condividano effettivamente lo scopo mutualistico e i valori cooperativi, e che possano contribuire attivamente. Si intende bilanciare la **porta aperta** tipica cooperativa con la necessità di selezionare soci **in linea con la missione** (mission-fit) e di mantenere elevata la **qualità e affidabilità** dei membri. Il regolamento inoltre dà attuazione pratica ad alcune disposizioni statutarie in tema di categorie speciali di soci in prova e di cause di incompatibilità.

Le norme qui previste si applicano a tutte le categorie di soci cooperatori (lavoratori, fruitori, finanziatori), salvo diversa indicazione per specifica categoria.

Art. 2 – Categorie di Soci Ammissibili e Mission-Fit.

La cooperativa prevede tre categorie di soci cooperatori:

- *Soci Lavoratori*: persone fisiche (o equiparate) che contribuiscono con il proprio lavoro (subordinato, autonomo o parasubordinato) nell'ambito delle attività e progetti della cooperativa.
- *Soci Fruitori (o Utenti)*: persone fisiche o giuridiche che beneficiano delle attività, beni o servizi forniti dalla cooperativa (es. aziende che commissionano progetti, enti formativi partner, associazioni studentesche, ecc.).
- *Soci Finanziatori (Sovventori)*: soggetti (tipicamente persone fisiche o giuridiche investitrici) che apportano capitale di rischio aggiuntivo e usufruiscono dei relativi diritti patrimoniali, nei limiti di legge, senza partecipare agli scambi mutualistici diretti.

Il **Mission-Fit** richiesto significa che ogni potenziale socio, indipendentemente dalla categoria, deve: condividere lo scopo mutualistico di Firmamento Technologies (sviluppo tecnologie avanzate con finalità imprenditoriali, educative e sociali, creando opportunità per i giovani e innovazione per le imprese); possedere caratteristiche tali da poter contribuire o beneficiare efficacemente di tale scopo, e **aderire ai valori etici** di supporto reciproco, rispetto e affidabilità.

Art. 3 – Requisiti Generali di Ammissione. Valgono per tutti i soci i seguenti requisiti generali:

- **3.1 Condivisione Scopo e Partecipazione**: il candidato socio deve espressamente riconoscere di identificarsi nella missione della cooperativa e di voler partecipare attivamente alla vita sociale (non sono ammessi soci puramente passivi o interessati solo a vantaggi economici). Ciò è accertato attraverso il modulo di domanda in cui l'aspirante illustra le motivazioni ad aderire e l'eventuale contributo che intende apportare (competenze, idee, network) o il bisogno mutualistico che intende soddisfare.
- **3.2 Reputazione e Affidabilità**: il candidato deve godere di buona reputazione personale e professionale. La cooperativa si riserva di svolgere una **due diligence reputazionale** su ciascun aspirante: raccogliendo referenze (ad es. dalle associazioni se trattasi di studente noto in quell'ambito, o dal datore di lavoro se lavora altrove), verificando l'assenza di precedenti significativi negativi (procedimenti penali gravi, sanzioni per illeciti professionali, etc.), e accertando il rispetto dei principi di etica. Non saranno ammessi soggetti la cui condotta pregressa risulti incompatibile con i valori cooperativi (es. comportamenti antisociali, concorrenza sleale, inaffidabilità in precedenti collaborazioni).
- **3.3 Adesione a Statuto e Regolamenti**: il candidato deve impegnarsi formalmente a rispettare lo statuto e tutti i regolamenti interni vigenti (sottoscrizione dichiarazione di conoscenza e accettazione).
- **3.4 Capitale Sociale**: all'atto dell'ammissione, il nuovo socio deve sottoscrivere almeno una quota o azione di capitale sociale come previsto dallo statuto. Per motivi di equilibrio finanziario, la cooperativa può fissare un importo minimo da versare all'ingresso comprensivo di capitale e sovrapprezzo se applicato, così da dotare la coop di risorse iniziali per poter offrire vantaggi mutualistici. L'importo è deliberato dall'assemblea. Nel caso di socio in prova, potrebbe essere richiesto un versamento ridotto o differito finché non diventa definitivo, a discrezione del CdA.

Art. 4 – Requisiti Specifici per Soci Lavoratori. I soci lavoratori sono il motore interno della cooperativa;

- A. **Management/Staff (profilo organizzativo)**: *preferibilmente* con competenze in gestione progetti, sviluppo business, operations e amministrazione. **Titolo di studio o esperienza equivalente** (anche maturata in contesti studenteschi, startup, volontariato o progetti personali); **attitudine a prendersi responsabilità e a lavorare in team.** (*Criteri flessibili e non escludenti.*)

- B. **Tecnico-scientifico (studenti, neolaureati, dottorandi, ricercatori, tecnici):** *preferibilmente* con background **STEM** o skill tecniche adiacenti; **esperienze di progetto o di laboratorio** anche maturate in percorsi accademici, tesi, hackathon o progetti open-source; disponibilità a consulenza tecnica e tutoraggio. *(Criteri flessibili e non escludenti.)*
- C. **Profilo generale/trasversale (aperto): idoneità e disponibilità a svolgere qualsiasi mansione necessaria** al conseguimento dei progetti e delle **finalità sociali** della Cooperativa (anche attività operative, amministrative, logistiche, commerciali, divulgative e di supporto), con assegnazioni coerenti alle esigenze organizzative e **nel rispetto dell'art. 2103 c.c.** e del **CCNL** applicato (formazione adeguata e comunicazione scritta in caso di cambio mansioni).

Oltre ai profili:

- Tutti i soci lavoratori devono accettare di operare in regime di **multidisciplinarietà** e continua formazione: il deep tech richiede aggiornamento costante, quindi ci aspettiamo adesione a programmi formativi interni, flessibilità nel coprire vari ruoli (oggi consulente, domani tutor, dopodomani startupper).
- **Impegno minimo di lavoro:** per evitare soci lavoratori solo nominali, il regolamento può fissare un minimo di partecipazione lavorativa: ad esempio, il socio lavoratore subordinato deve garantire almeno X ore mensili di attività, se autonomo deve prendere almeno tot incarichi l'anno, salvo situazioni particolari. Chi non collabora affatto per lungo tempo potrebbe essere escluso per perdita di requisito mutualistico (es. inattività).
- **CCNL coerente:** per la tipologia di attività ICT, come anticipato altrove, i soci lavoratori opereranno con un CCNL di riferimento. Devono quindi avere qualifiche rientranti in quei parametri (non che c'entra come requisito di ammissione, ma ad esempio se uno fa un mestiere totalmente estraneo all'attività coop e non intende cambiarlo, forse non è opportuno ammetterlo come lavoratore).

Art. 5 – Requisiti Specifici per Soci Fruttori (Utenti). I soci fruttori includono diverse sub-categorie: imprese, associazioni, enti di ricerca, etc., come elencato in linea guida. Ciascuna sub-categoria ha criteri mirati:

- **5.1 Aziende (socie fruitrici):** possono aderire aziende private che intendono usufruire dei servizi della cooperativa (innovazione, formazione, accesso a talenti). Requisiti: operare in settori affini alle tecnologie sviluppate; impegnarsi a offrire opportunità di progetto e mentorship; condividere valori (magari aderire a codici etici di partnership). Anche startup nate dalla cooperativa potranno diventare socie fruitrici per continuare a ricevere servizi. (2538 c.c. dice massimo 1/3 voti a persone giuridiche salvo regolamenti particolari). Quindi valuteremo il numero di aziende ammissibili in relazione ai soci persone fisiche per assicurare che la governance della cooperativa non venga alterata nella sua natura mutualistica e partecipativa, e che nessuna categoria di soci possa esercitare un'influenza dominante sull'altra.
- **5.2 Associazioni Studentesche:** la cooperativa collabora strettamente con associazioni, in particolare studentesche. Requisiti: essere associazione legalmente costituita, con scopi compatibili. Per tali associazioni, si chiederà la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con la cooperativa che ne regoli il rapporto (per evitare incomprensioni).
- **5.3 Enti di ricerca e Università:** possono entrare come soci fruttori enti pubblici o privati di ricerca per formalizzare la partnership con la cooperativa (specialmente se coinvolti in progetti come co-proponenti, supervisor scientifici, ecc.). Requisiti: condivisione scopi, lettera di assenso dal dipartimento/responsabile legale, impegno a supportare progetti (es. mettendo a disposizione laboratori, tutor). Spesso, per enti pubblici, vi sono restrizioni a partecipare in società, ma la legge consente a università di essere soci di spin-off e coop consortili. Quindi valuteremo caso per caso, eventualmente con autorizzazioni ministeriali se richieste. La loro presenza arricchisce il network e segna quell'alleanza stabile.
- **5.4 Persone fisiche fruttori:** Può esserci una figura di socio fruitore persona fisica che non lavora per la coop ma usufruisce di servizi. Questo scenario: uno studente o team completato progetto

ora vuole creare startup, la coop li aiuta come incubatore. In tal caso, tali individui possono entrare come soci fruitori.

- **5.5 Commitment dei soci fruitori:** In generale, i soci fruitori si impegnano a: partecipare alla definizione del fabbisogno innovativo, offrire opportunità, e sostenere la coop anche economicamente. Non vorremmo fruitori inattivi che non interagiscono: se un socio fruitore non dà nessun segno per anni – es. non partecipa a progetti, non usa servizi – potremmo considerare che è venuto meno lo scambio mutualistico e valutarne l'esclusione.
- **5.6 Limiti alle quote soci fruitori:** Inoltre, per legge le persone giuridiche socie (che rientrano in fruitori) non possono votare per più di 1/3 dei voti totali se non diversamente (2538 c.c.). La cooperativa rispetterà ciò e nel valutare nuove ammissioni di aziende farà attenzione a non far superare quell'incidenza.

Art. 6 – Requisiti per Soci Finanziatori (Sovventori). Attualmente la cooperativa potrebbe non averne, ma regolamentiamo per completezza futura: I soci sovventori sono investitori di capitale a rischio, non partecipano alla mutualità se non indirettamente. Criteri:

- Possono essere ammessi soci sovventori come da art. 4 L.59/92 e art.2526 c.c., ossia soggetti (PF o PJ) che apportano capitale mediante sottoscrizione di **azioni di sovvenzione** o strumenti finanziari partecipativi eventualmente emessi. La cooperativa definisce di volta in volta l'**importo minimo** di apporto richiesto.
- Requisiti: condivisione dei valori cooperativi (anche se non usufruiscono servizi, devono accettare lo scopo e le regole come indivisibilità riserve etc.); capacità finanziaria dimostrata a sostenere l'apporto; preferibilmente affinità con i settori di attività (es. business angel specializzati in tech).
- Norme statutarie già pongono limiti: max 1/3 voti complessivi ai soci finanziatori, e eventuale privilegio dividendi entro soglia di legge. Quindi al finanziatore verrà chiarito che non può aspirare a controllo né a utili eccessivi.
- Procedura: l'ammissione di un sovventore di solito richiede delibera assembleare ad hoc (soci ordinari devono approvare l'ingresso e l'emissione di azioni di sovvenzione). Quindi sarà un caso straordinario e valutato opportunamente.
- Dovrà sottoscrivere regolamento strumenti finanziari se presente. E aderire a statuto come tutti.
- Indipendentemente, se se ne ammettono, la cooperativa fa in modo che non superino come numero 1/3 dei soci totali (norma mutualità prevalente).

Art. 7 – Cause Tipizzate di Esclusione. Oltre ai motivi di esclusione previsti dalla legge e dallo statuto, la cooperativa individua, ai sensi dell'art. 2527 c.c. comma 2 e 2528 c.c., ulteriori cause specifiche che, se ricorrono, possono portare alla deliberazione di esclusione di un socio. Tali cause sono tipizzate per trasparenza, cosicché ogni socio conosca quali comportamenti o situazioni metterebbero a repentaglio la sua permanenza. Esse includono:

- **7.1 Inadempimento economico verso la cooperativa:** il socio che non esegue il conferimento sottoscritto o che non versa eventuali importi dovuti, comunque obblighi finanziari, può essere escluso previa diffida ai sensi art.2533 c.c. (dopo 30 gg da intimazione).
- **7.2 Perdita dei requisiti di ammissione:** se un socio viene meno alle caratteristiche che ne avevano giustificato l'ingresso. Esempi:
 - Socio lavoratore: cessa di svolgere attività lavorativa per la cooperativa e non è disponibile a riprenderla (es. va a altro lavoro e non collabora più per > 1 anno); oppure perde una qualifica necessaria per la funzione; o ancora trasferimento all'estero che gli impedisce di partecipare.
 - Socio fruitore: cessa l'attività o non è più interessato/in grado di utilizzare i servizi.
 - Socio in generale: viene meno il legame con la mission. Ad esempio, si può definire che se un socio fruitore (azienda) per 3 anni consecutivi non stipula alcuna commessa né partecipa a iniziative, si considera venuta meno la mutualità attiva e può scattare esclusione.
- **7.3 Condotte gravemente lesive verso la cooperativa:**

- Violazione degli obblighi mutualistici: es. un socio lavoratore rifiuta sistematicamente incarichi senza giustificato motivo, o un socio fruitore instaura rapporti commerciali con la coop in mala fede (non paga fatture, viola accordi, ecc.).
- Concorrenza verso la cooperativa: se un socio (senza autorizzazione) intraprende attività concorrente (costituisce impresa parallela replicando l'idea coop, o fornisce a terzi i servizi che dovrebbe far passare per la coop).
- Sviamento di opportunità: quando un socio approfitta della sua posizione per dirottare un affare cooperativo a proprio vantaggio personale o di terzi estranei, danneggiando la coop.
- Violazione di riservatezza/IP: un socio che divulga segreti aziendali, know-how o informazioni riservate su progetti senza autorizzazione, compromettendo interesse coop.
- Comportamento scorretto verso altri soci o staff: ad esempio molestie, discriminazioni, atti che violino codice etico (che la coop può adottare), tali da creare clima incompatibile.
- Abuso del nome/immagine coop: se un socio utilizza la denominazione o status di socio per scopi illeciti o per diffondere informazioni false.
- **7.4 Inosservanza grave dei regolamenti interni:** Il mancato rispetto reiterato e grave delle norme del Regolamento Lavoratori, Prestito, Organizzativo ecc. può costituire giusta causa di esclusione, soprattutto se mette a rischio la cooperativa legalmente o reputazionalmente. Ad esempio: un socio non ottempera alle misure di sicurezza mettendo in pericolo altri (dopo procedure disciplinari, se non migliora, può portare a esclusione per indegnità come socio).
- **7.5 Sentenze o provvedimenti che colpiscono il socio:** Se un socio persona fisica viene condannato con sentenza definitiva per reati di particolare gravità tali per cui la cooperativa ritiene leso il rapporto fiduciario o la propria reputazione nel tenerlo socio, può deliberarne l'esclusione. Similmente, se un socio persona giuridica subisce procedure concorsuali (fallimento, liquidazione), scatta l'esclusione per cessazione requisiti.
- **7.6 Mancata conversione da socio in prova a tempo debito:** come da statuto, se trascorso il periodo massimo il socio in prova non viene confermato, la sua esclusione è automatica (o comunque deliberata). Ciò va qui ribadito come causa specifica: "non superamento del periodo di prova/formazione per esito negativo della valutazione".

Regolamento degli Apparati Esecutivi (RAE)

Firmamento Technologies – Società Cooperativa (di seguito la "Cooperativa") adotta il presente *Regolamento degli Apparati Esecutivi* ("RAE") ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale. Il RAE disciplina l'assetto esecutivo e gestionale della Cooperativa in coerenza con il modello di governance previsto dall'art. 2380-bis c.c. (disciplina delle S.p.A.) e nel rispetto dei principi inderogabili del diritto cooperativo (artt. 2519 e 2521-2548 c.c.). In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni di legge e di statuto applicabili. Il RAE è approvato dal Consiglio di Amministrazione (CdA) con maggioranza qualificata dei 2/3 ed entra in vigore dalla data di tale approvazione. Eventuali modifiche dovranno essere approvate con analogo quorum.

Art. 1 – Definizione e Principi Generali

1. **Apparati Esecutivi** – Gli "Apparati Esecutivi" sono strutture gestionali **non** assembleari e **non** configurate come organi sociali collegiali. Essi consistono in figure apicali individuate dal CdA (anche scelte al di fuori dei componenti del CdA e tra non soci) quali, a titolo di esempio, **Direttore Generale/CEO, CFO, COO, CTO, General Counsel/Responsabile Compliance, Responsabili di Business Unit o di Progetto**, ecc.. Gli Apparati Esecutivi operano **esclusivamente mediante deleghe di gestione interne e procure** (generali o speciali) conferite dal CdA ai sensi degli artt. 2203 e seguenti c.c. (procura institoria). Tali procure sono **revocabili ad nutum** in qualsiasi momento dal CdA.

2. **Attuazione delle Delibere CdA** – Gli Apparati Esecutivi costituiscono lo strumento operativo attraverso cui vengono attuate le decisioni e gli indirizzi strategici stabiliti dal CdA. In caso di cessazione o revoca di un Apparato Esecutivo, il CdA assicura la continuità gestionale ridistribuendo tempestivamente le funzioni e i poteri di firma precedentemente conferiti

Art. 2 – Istituzione, Nomina e Revoca degli Apparati Esecutivi

1. **Nomina e revoca ad nutum** – Gli Apparati Esecutivi (o i singoli componenti di essi, se identificati individualmente) sono **istituiti e nominati** dal CdA, con apposita delibera. La delibera di nomina definisce la **denominazione del ruolo** (es. CEO, CFO, Responsabile ____, ecc.), l'**ambito di responsabilità** e posizione nel **linea di riporto** gerarchica, nonché gli **obiettivi** assegnati (anche in forma di KPI misurabili) e l'eventuale **compenso** o trattamento economico per il ruolo.
2. **Ruoli flessibili e definiti ex post** – I ruoli e le responsabilità degli Apparati Esecutivi sono definiti in modo **flessibile**, in funzione delle esigenze organizzative che possono mutare nel tempo. Il presente RAE non predefinisce un organigramma statico, ma stabilisce il quadro entro cui il CdA può di volta in volta individuare figure esecutive specifiche. Pertanto, la **descrizione puntuale di compiti, obiettivi e poteri** di ciascun ruolo di Apparato sarà delineata **nella delibera di nomina** adottata dal CdA e nell'eventuale **lettera di incarico o procura** conferita al soggetto nominato. Tali documenti dettaglieranno le attività consentite, i limiti di spesa o di impegno, le firme autorizzate e gli obblighi di rendicontazione periodica per ciascun titolare di ruolo. Ogni successiva variazione significativa delle mansioni o dei poteri richiederà una nuova delibera consiliare di aggiornamento dell'incarico.
3. **Direttore Generale / CEO** – Qualora il CdA ritenga opportuno nominare un **Direttore Generale** (DG) o **Chief Executive Officer** (CEO) quale figura apicale dell'organizzazione aziendale, questi agisce come **vertice operativo** degli Apparati Esecutivi, **coordinando gli altri responsabili esecutivi** e assicurando l'attuazione unitaria delle direttive del CdA.
4. **Dirigenti Apicali e Responsabili di Funzione/BU** – Oltre al CEO/DG, il CdA può nominare ulteriori figure dirigenziali o quadri con funzioni esecutive specifiche. Anche tali figure, se istituite, fanno parte degli Apparati Esecutivi e **operano entro i confini della procura o delega loro attribuita**.

Art. 3 – Deleghe Gestionali Consiliari

1. **Deleghe a componenti del CdA** – Ai sensi dell'art. 2381 c.c., il CdA può delegare parte delle proprie attribuzioni **ad un Comitato Esecutivo interno** (composto da alcuni consiglieri) o **ad uno o più Amministratori Delegati** (AD), ove lo statuto o l'assemblea dei soci lo consentano. In tal caso, il CdA deve determinare con delibera **contenuto, limiti e durata** delle deleghe conferite, nonché le **modalità di esercizio** e l'**obbligo di informativa** periodica al CdA da parte degli organi delegati (con cadenza almeno semestrale, ex art. 2381 c.c.). Le deleghe gestorie interne al CdA e le relative condizioni sono formalizzate nel verbale consiliare di nomina e accettazione dell'incarico.

Art. 4 – Continuità Operativa e Piano di Successione

1. **Cessazione di incarichi esecutivi** – In caso di **dimissioni o cessazione** per qualsiasi motivo di un componente degli Apparati Esecutivi (sia esso amministratore delegato con deleghe, istitutore o procuratore), il CdA adotta immediatamente le misure necessarie a garantire la continuità operativa nelle funzioni scoperte. In particolare, il CdA può:
 - a. affidare **temporaneamente** le responsabilità e i poteri del ruolo vacante ad un altro dirigente o amministratore, tramite delibera urgente di interim (anche conferendo procure suppletive se necessario);
 - b. procedere quanto prima alla **sostituzione** formale del titolare uscente, nominando un nuovo soggetto nell'incarico esecutivo vacante e conferendogli i relativi poteri secondo le procedure ordinarie (modifica della Matrice Deleghe, nuove procure, comunicazioni a terzi, etc.);

- c. nel caso di ruoli chiave (CEO/DG, CFO, COO...), valutare la necessità di informare tempestivamente la base sociale e gli stakeholder della variazione, ove ciò possa avere impatto rilevante sull'attività sociale, nel rispetto del principio di trasparenza.
2. **Piano di successione** – Il CdA elabora e mantiene aggiornato un **Piano di Successione** per i ruoli esecutivi critici della Cooperativa. Il piano di successione individua, per ciascun ruolo chiave, almeno un possibile sostituto interno (ove esistente) o indica la procedura da seguire per reperire rapidamente un sostituto esterno qualificato. Questo documento interno, custodito a cura del Presidente o della Segreteria societaria, viene riesaminato annualmente dal CdA e aggiornato tenendo conto dell'evoluzione dell'organico e delle competenze disponibili. L'esistenza di un piano di successione assicura che la Cooperativa sia preparata a gestire senza soluzione di continuità eventuali avvicendamenti improvvisi nelle posizioni apicali, rafforzando la **resilienza organizzativa**.

Art. 5 – Disposizioni Finali

1. **Richiamo allo statuto e norme residuali** – Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le norme del **Codice Civile** in materia di società cooperative e, in subordine, le norme sulle S.p.A. in quanto compatibili (art. 2519 c.c.). In caso di conflitto tra quanto previsto dal RAE e quanto disposto dallo statuto sociale o da norme di legge imperative, prevalgono queste ultime, e il CdA provvederà a modificare di conseguenza il Regolamento per mantenerlo conforme. Il presente RAE sostituisce e annulla qualsiasi precedente disposizione interna in materia di deleghe gestionali e procure non compatibile con esso.

Regolamento Gestionale del Fondo F.A.S. (Fondo per l'Avvio delle Startup) – Cooperativa Firmamento Technologies

Articolo 1 – Istituzione e scopo del Fondo

1.1. Ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001 e in conformità con lo Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione ("CdA") della **Cooperativa Firmamento Technologies** (di seguito "Cooperativa") istituisce un fondo operativo vincolato denominato "**Fondo F.A.S. – Fondo per l'Avvio delle Startup**". Il Fondo F.A.S. è contabilmente intestato alla Cooperativa stessa e **non** costituisce entità giuridica separata, bensì una specifica riserva patrimoniale destinata esclusivamente alle finalità definite nel presente Regolamento.

1.2. Scopo – Il Fondo F.A.S. ha la finalità di finanziare la **costituzione e l'avvio di nuove società** (NewCo) in forma di S.r.l. o S.p.A., promosse con il coinvolgimento diretto di Soci lavoratori della Cooperativa. In particolare, il Fondo potrà sostenere iniziative imprenditoriali innovative proposte da Soci (singoli o in team) e da altri stakeholder interni, fornendo le risorse necessarie alla nascita e allo **scale-up** iniziale delle NewCo. Tali nuove società dovranno prevedere nella compagine sociale o nel team fondatore la presenza attiva di uno o più Soci lavoratori della Cooperativa, garantendo così un legame mutualistico e progettuale con la Cooperativa d'origine.

1.3. L'istituzione del Fondo F.A.S. risponde all'esigenza di favorire uno sviluppo **meritocratico** di progetti innovativi dei Soci, dotando la Cooperativa di uno strumento agile per investire in nuove iniziative imprenditoriali senza dover costituire strutture esterne. La gestione del Fondo avviene nel rispetto dei principi cooperativi e di una rigorosa tracciabilità amministrativa, perseguendo al contempo l'obiettivo di minimizzare le interferenze assembleari nelle scelte operative e di massimizzare la **compliance** procedurale e normativa.

Articolo 2 – Natura, ambito e gestione del Fondo

2.1. Il Fondo F.A.S. costituisce una **riserva** del patrimonio netto della Cooperativa, con destinazione specifica al finanziamento di startup innovative come definito all'Art. 1. Le risorse del Fondo restano di proprietà della Cooperativa (che agisce quale investitore nelle NewCo) e sono iscritte a bilancio come patrimonio **indivisibile** vincolato allo scopo. Il Fondo ha natura **rotativa**: eventuali proventi derivanti dagli investimenti (es. dividendi, rimborsi di prestiti, realizzo di partecipazioni) rientrano nella disponibilità del Fondo stesso, accrescendone la capacità di intervento per future operazioni (ovvero essi saranno reiscritti nella riserva F.A.S. o in altra riserva indivisibile dedicata). Analogamente, le perdite o svalutazioni su investimenti del Fondo saranno contabilizzate a carico del patrimonio del Fondo medesimo, senza pregiudizio per le altre riserve.

2.2. La gestione operativa del Fondo è affidata agli organi esecutivi interni alla Cooperativa (v. Articoli 3-5), senza personalità giuridica distinta. La Cooperativa esercita i diritti patrimoniali e amministrativi derivanti dagli investimenti del Fondo.

Ciascun investimento è formalmente effettuato in nome e per conto della Cooperativa, la quale ne sarà titolare. Le NewCo beneficiarie, pur partecipate dalla Cooperativa, restano entità giuridiche autonome e soggette alle proprie norme, fatte salve le specifiche pattuizioni contrattuali definite ai sensi del presente Regolamento.

2.5. La **durata** del Fondo F.A.S. è illimitata, salvo diversa deliberazione del CdA o scioglimento della Cooperativa. In caso di cessazione del Fondo, le eventuali risorse residue, in quanto riserva indivisibile, manterranno tale vincolo di destinazione: esse potranno essere riallocate ad altre riserve indivisibili interne o devolute secondo quanto previsto dalla normativa per il patrimonio cooperativo indiviso (ad esempio ai fondi mutualistici in caso di scioglimento, ex art. 2514 c.c. e art. 11 L.59/1992). La gestione del Fondo dovrà comunque avvenire in modo prudente, assicurando che l'esposizione complessiva in essere sia compatibile con la solidità finanziaria della Cooperativa e nei limiti di budget annuale allocato.

Articolo 3 – Procedura di istruttoria e due diligence

3.1. Le attività di **pre-screening**, analisi e *due diligence* tecnica sono accentrate negli **apparati esecutivi** della Cooperativa. In particolare, la Direzione affida l'istruttoria a un gruppo tecnico interno composto – in funzione della natura del progetto – dalle seguenti figure chiave: **Direttore Generale (DG/CEO)**, **Direttore Finanziario (CFO)** e **Direttore Tecnico/Operativo (CTO/COO)**, eventualmente coadiuvati da altri responsabili di area di volta in volta competenti. Questo gruppo esecutivo verifica preliminarmente che la proposta rientri nell'ambito del Fondo (cfr. Art. 2) e sia completa nelle informazioni richieste.

3.2. Fasi dell'istruttoria:

1. *Pre-selezione*: verifica formale dei requisiti (aderenza ai criteri del Fondo, coinvolgimento di Soci, completezza documentale). Le proposte manifestamente non in linea vengono motivate e archiviate, dandone comunicazione ai proponenti.
2. *Due diligence preliminare*: per le proposte ammissibili, il team esecutivo effettua un'analisi approfondita del business plan e della fattibilità: esame del mercato di riferimento, sostenibilità economico-finanziaria, valutazione dei rischi, verifiche tecnico-legali (es. tutela IP, necessità autorizzative), impatto occupazionale per i Soci, coerenza con mission cooperativa, etc. Viene attribuito un punteggio o giudizio secondo i parametri meritocratici definiti nel Manuale.
3. *Esito istruttorio e proposta tecnica*: conclusa la due diligence, il team stende una relazione tecnica interna. Essa conterrà: il giudizio motivato sulla validità del progetto, il tipo di intervento consigliato (strumento finanziario da attivare, importo, eventuale quota di partecipazione proposta), le principali condizioni da imporre (clausole di tutela, milestone, governance – cfr. Artt. 9-11) e un'analisi dei ritorni attesi per la Cooperativa (economici e mutualistici).

3.3. Decisione interna o elevazione al CdA: la procedura di valutazione è calibrata in base alle *soglie operative* di importo (v. Art. 5). Per operazioni entro i limiti di autonoma competenza degli apparati

esecutivi (piccoli importi), la relazione tecnica concluderà con una **proposta di delibera interna**, che potrà essere approvata direttamente dal DG/CEO e dal CFO (previa opportuna informativa al Presidente del CdA). Invece, per operazioni eccedenti tali soglie, la relazione fungerà da **istruttoria per il CdA**: sarà posta all'ordine del giorno della successiva riunione consiliare, corredata dallo *Schema di Delibera CdA* predisposto per l'occasione. In entrambi i casi, l'istruttoria interna sostituisce il vaglio di un comitato investimenti dedicato, evitando duplicazioni decisionali.

3.4. Durante la fase istruttoria, gli organi esecutivi possono, a propria discrezione, coinvolgere **consulenti esterni** o esperti di settore per valutazioni specialistiche (ad esempio, analisi tecnologie complesse, perizie di mercato) – in particolare per progetti di importo rilevante o alta innovatività. Resta fermo che il **nucleo decisionale** dell'istruttoria è interno e fa capo alla Direzione aziendale. L'abolizione di un comitato investimenti formale risponde all'esigenza di **accelerare** il processo decisionale, mantenendo al contempo un elevato livello di competenza grazie al coinvolgimento diretto del top management (DG, CFO, CTO/COO) nelle valutazioni preliminari.

3.5. Di ogni proposta valutata sarà redatto apposito **verbale istruttorio**, conservato agli atti del Fondo F.A.S. con indicazione dei dati salienti: esito (approvazione/rifiuto), motivazioni, eventuali condizioni imposte. Tali verbali, unitamente alla documentazione progettuale e contrattuale, assicurano la **tracciabilità** completa del processo decisionale (v. anche Art. 12).

Articolo 4 – Fonti di alimentazione del Fondo F.A.S.

Il Fondo F.A.S. viene alimentato da risorse finanziarie provenienti da specifiche destinazioni dell'utile e da altre entrate, secondo i seguenti canali:

4.1. Accantonamento su utile di esercizio – In sede di approvazione del bilancio annuale, il CdA proporrà all'Assemblea di destinare al Fondo F.A.S. una quota **dell'utile netto** di esercizio (dopo gli accantonamenti obbligatori di legge). Tale destinazione si aggiunge alle riserve obbligatorie previste dalla normativa vigente – ossia almeno il **30% a riserva legale indivisibile** e il **3% ai fondi mutualistici** per lo sviluppo della cooperazione. In altre parole, dopo aver destinato il 30% dell'utile alla riserva legale e il 3% al fondo mutualistico ex art. 11 L.59/1992. Questa regola di alimentazione automatica – che potrà essere recepita anche nello Statuto alla prima occasione utile – garantisce continuità al Fondo e ne consolida la dotazione anno per anno. Resta inteso che l'Assemblea, su proposta del CdA, delibera in sede di bilancio tale destinazione dell'utile residuo, conformemente alle facoltà di legge di allocare l'utile a riserve statutarie e fondi interni.

4.2. Accantonamenti da riserve patrimoniali – È facoltà del CdA proporre (e dell'Assemblea deliberare) ulteriori **stanziamenti straordinari** al Fondo F.A.S. attingendo alle riserve patrimoniali già esistenti in Cooperativa, purché disponibili. Ciò include sia eventuali riserve **statutarie/straordinarie** liberamente distribuibili (ove presenti utili non assegnati di precedenti esercizi), sia l'utilizzo di risorse da riserve **indivisibili** (come la riserva legale o altre riserve indivise) qualora ciò sia consentito e finalizzato allo scopo del Fondo. In quest'ultimo caso, l'operazione sarà effettuata mantenendo il vincolo di indivisibilità: le somme trasferite da una riserva indivisibile al Fondo F.A.S. conserveranno tale natura (non potranno cioè in alcun caso essere distribuite ai Soci, ma solo usate per gli investimenti previsti o, se non utilizzate, resteranno patrimonio indiviso della Cooperativa).

4.3. Ristorni non erogati o attribuiti a capitale – Un'ulteriore fonte di alimentazione del Fondo è rappresentata da eventuali **ristorni ai Soci** che, deliberati dall'Assemblea, **non vengano effettivamente erogati in denaro**. In particolare: qualora l'Assemblea approvi l'attribuzione di ristorni e questi siano **imputati ad aumento del capitale sociale dei Soci** (invece che liquidati cash), tali importi restano nelle disponibilità della Cooperativa sotto forma di maggior capitale sociale versato dai Soci stessi. Analogamente, se l'Assemblea accantona somme a ristorno ma poi ne sospende o annulla la distribuzione, le somme non erogate rimangono patrimonio della Cooperativa. In entrambi i casi, tali importi potranno essere destinate – mediante apposita delibera – al Fondo F.A.S., poiché costituiscono risorse generate dall'avanzo mutualistico non uscite dalla sfera patrimoniale sociale. Si precisa, sotto il

profilo fiscale, che i **ristorni assegnati ai Soci sotto forma di aumento di capitale** godono di un trattamento agevolato: essi non concorrono a formare il reddito imponibile della Cooperativa e scontano in capo ai Soci una ritenuta d'imposta ridotta del 12,5% (in regime di imposta sostitutiva). Viceversa, i **ristorni non erogati** (e quindi non attribuiti ai Soci) rimangono parte dell'utile della Cooperativa e sono tassati secondo le regole ordinarie, salvo beneficiare – se destinati a riserva indivisibile – delle agevolazioni fiscali previste per gli utili accantonati a riserva nelle cooperative (v. Art. 13; DPR 601/1973, Titolo III).

4.4. Contributi, grant e sponsorizzazioni – Il Fondo F.A.S. può essere incrementato attraverso **contributi** di terzi, **finanziamenti a fondo perduto**, **donazioni** o **sponsorizzazioni** finalizzate allo sviluppo di startup cooperative. Ad esempio, eventuali **grant pubblici** ottenuti dalla Cooperativa (o dalle stesse startup, se canalizzati tramite la Cooperativa) per progetti innovativi, oppure sponsorizzazioni da parte di partner interessati a supportare l'ecosistema startup della Cooperativa, possono essere allocati al Fondo. Tali apporti esterni saranno accettati dal CdA con specifica delibera che ne vincoli l'utilizzo a progetti coerenti con gli eventuali scopi indicati dal finanziatore e con il presente Regolamento. In ogni caso, l'ingresso di fondi da terzi sarà gestito con la massima trasparenza e separata evidenza contabile, per garantire il rispetto di eventuali vincoli di destinazione e la tracciabilità (v. Art. 12).

4.5. Esclusione del prestito sociale – Non è consentito finanziare il Fondo F.A.S. tramite **conferimenti dal Prestito Sociale** dei Soci. Il prestito sociale – strumento di raccolta riservato ai Soci, tipicamente utilizzato per il supporto finanziario della gestione corrente – è regolato da normative e policy interne che ne limitano l'impiego a operazioni a basso rischio e di carattere ordinario. Pertanto, in ossequio a tali vincoli prudenziali e al fine di tutelare i Soci prestatori, le somme raccolte attraverso libretti di prestito sociale **non potranno essere impiegate** per investimenti in startup (che per loro natura presentano profili di rischio elevato e orizzonte di realizzo di medio-lungo termine). Il Fondo F.A.S. si alimenterà dunque esclusivamente con mezzi propri della Cooperativa (utili, riserve) o con fondi esterni dedicati (contributi, ecc.), ma **mai attingendo alla liquidità del prestito sociale**.

Articolo 5 – Ruolo dell'Assemblea e trasparenza

5.1. L'Assemblea dei Soci **non interviene nelle singole decisioni di investimento** operate tramite il Fondo F.A.S., bensì esercita le proprie prerogative in sede di approvazione del bilancio d'esercizio e attraverso il controllo indiretto e l'informativa. In particolare, spetta all'Assemblea deliberare – su proposta del CdA – la **destinazione annuale di una quota di utile al Fondo F.A.S.** (come da Art. 6.1) e approvare il bilancio in cui saranno rappresentati gli impieghi e risultati del Fondo. Dopo gli accantonamenti obbligatori di legge (riserva legale 30%, fondi mutualistici 3%), l'Assemblea determina infatti la destinazione degli utili residui conformemente alle previsioni statutarie e di regolamento: tra le possibili destinazioni rientra l'incremento del Fondo F.A.S. quale riserva straordinaria vincolata. La decisione assembleare avviene *contestualmente* all'approvazione del bilancio annuale e relativi allegati, senza necessità di specifiche delibere separate per ciascun investimento effettuato.

5.2. L'Assemblea **non sarà chiamata ad autorizzare caso per caso le operazioni** del Fondo F.A.S.: le decisioni di impiego delle risorse rientrano nelle deleghe agli organi esecutivi e al CdA (cfr. Art. 5). Ciò nonostante, ai fini di una governance trasparente, l'Assemblea dovrà essere **puntualmente informata** sull'andamento complessivo del Fondo. A tal fine, il CdA inserirà nella **Nota Integrativa** del bilancio di esercizio una sezione dedicata al Fondo F.A.S., riportando: la consistenza iniziale e finale della riserva, le movimentazioni dell'esercizio (accantonamenti, investimenti effettuati, eventuali disinvestimenti o svalutazioni), nonché una sintesi dei progetti finanziati e del loro stato di realizzazione. Tale informativa in bilancio è conforme alle raccomandazioni dei principi contabili cooperativi (OIC 28) e alle norme civilistiche sulla trasparenza verso i Soci.

5.3. Inoltre, il CdA potrà sottoporre all'Assemblea una **relazione annuale sul Fondo F.A.S.** (allegata alla relazione sulla gestione), nella quale illustrare in modo chiaro e comprensibile ai Soci: gli obiettivi perseguiti attraverso il Fondo, i risultati raggiunti dalle startup sostenute (es. nuovi posti di lavoro creati, utili/perdite delle partecipate, sinergie realizzate con la Cooperativa), e le prospettive per l'anno

successivo. Questo report avrà carattere informativo e strategico, consentendo ai Soci di valutare l'operato degli amministratori nel gestire il Fondo e di formulare eventuali indirizzi generali, pur senza

5.4. In sintesi, l'Assemblea mantiene sul Fondo F.A.S. un controllo **ex post** e di indirizzo generale, esercitato tramite l'approvazione del bilancio e l'esame delle informazioni fornite, ma non interviene **ex ante** sulle decisioni di investimento specifiche. Tale assetto è in linea con la disciplina delle cooperative di produzione e lavoro, che prevede la partecipazione dei Soci ai risultati economici (es. via ristori) ma attribuisce agli organi amministrativi la gestione operativa e l'assunzione del rischio d'impresa. L'assetto meritocratico proposto consente quindi rapidità e professionalità nelle scelte di investimento, tutelando al contempo i diritti informativi dei Soci e la **funzione di controllo** dell'Assemblea attraverso la trasparenza e la rendicontazione periodica.

Articolo 6 – Condizioni e garanzie mutualistiche nelle operazioni

6.1. A tutela del buon fine degli investimenti e della **mission** cooperativa, le operazioni finanziate tramite il Fondo F.A.S. saranno accompagnate da specifiche **clausole e garanzie contrattuali**. Tali condizioni mirano a preservare il carattere mutualistico dell'iniziativa e a proteggere l'interesse della Cooperativa. Di seguito si elencano le principali clausole attivabili:

- **Forchette partecipative:** verrà definita per ciascun investimento una *forchetta* percentuale di partecipazione della Cooperativa al capitale della NewCo. Ciò serve a evitare sia un'eccessiva diluizione (quota minima garantisce sufficiente influenza), sia un eccessivo peso nel capitale (quota massima per non snaturare l'iniziativa dei Soci imprenditori e limitare il rischio). La *forchetta partecipativa* verrà concordata con gli altri soci al momento dell'ingresso e potrà includere meccanismi di aggiustamento: opzioni di sottoscrivere ulteriori quote se la percentuale della Cooperativa scende sotto il minimo (diritto antidiluitivo), oppure impegni a non superare un certo controllo senza previo accordo.
- **Golden share:** nel caso di startup ritenute di particolare importanza strategica o sociale, la Cooperativa potrà richiedere l'attribuzione in suo favore di particolari diritti "**golden share**". Ciò può avvenire sia tramite categorie speciali di quote/azioni con diritti di veto, sia tramite clausole statutarie/parasociali che attribuiscono alla Cooperativa poteri di veto su decisioni fondamentali. Esempi: diritto di veto su modifiche dell'oggetto sociale della NewCo, su cessione di asset essenziali, su ingresso di nuovi soci non graditi, oppure diritto di gradimento su trasferimenti di quote al di fuori dei soci fondatori. La golden share garantisce che la NewCo non possa deviare dagli scopi concordati (inclusa la tutela dei lavoratori soci coinvolti) senza il consenso della Cooperativa. Tali prerogative saranno calibrate per non interferire con la gestione ordinaria, ma attivarsi su scelte straordinarie che potrebbero compromettere la *mission* originaria (*mission lock*, v. oltre).
- **Clausole di mission lock:** correlate al punto precedente, si potranno inserire patti di **vincolo di missione** per la NewCo. In pratica, gli statuti o i patti parasociali potranno prevedere che per un certo periodo (es. i primi 5 anni) la NewCo mantenga uno scopo coerente con determinati valori mutualistici o obiettivi sociali, impegnandosi a non deviare sostanzialmente dal progetto iniziale. Un *mission lock* potrebbe anche significare che, qualora la startup cambi natura (es. venga venduta a terzi estranei o modifichi radicalmente l'attività), scatti un diritto di recesso o riscatto a favore della Cooperativa, oppure l'obbligo di restituzione di eventuali contributi ricevuti. L'obiettivo è assicurare che l'investimento della Cooperativa serva effettivamente a creare valore in linea con la sua missione, e non venga strumentalizzato per fini puramente lucrativi da soggetti terzi.
- **Clausole di vesting per i Soci promotori:** la Cooperativa richiederà che i Soci lavoratori promotori della startup concordino un adeguato **vesting** sulle proprie quote/azioni. Ciò significa che la piena titolarità delle loro partecipazioni maturerà nel tempo e/o condizionata alla permanenza nel progetto. In pratica, se un fondatore Socio lavoratore lascia la NewCo prematuramente, la sua quota non ancora *vestita* potrà essere riacquistata dagli altri soci o dalla Cooperativa a valore

nominale (o predefinito). Questa clausola incentiva i promotori a restare impegnati nel lungo periodo e tutela la Cooperativa dall'eventualità che un Socio fondatore esca subito capitalizzando il lavoro iniziale finanziato col Fondo. Il vesting potrà prevedere eventuali periodi *cliff* (nessun maturazione nei primi 6-12 mesi, poi graduale) e cause di decadenza (*bad leaver/good leaver*).

- **Lock-up e divieti di cessione:** per prevenire speculazioni, gli accordi potranno includere **periodi di lock-up** durante i quali né la Cooperativa né i Soci promotori potranno cedere le proprie partecipazioni a terzi senza consenso. Ad esempio, si potrà pattuire che nei primi anni nessun socio fondatore possa vendere la propria quota, e la Cooperativa stessa si impegna a non uscire (salvo motivi di giusta causa). Trascorso il periodo di lock-up, eventuali cessioni saranno subordinate a diritti di prelazione o gradimento a favore degli altri soci (inclusa la Cooperativa), così da controllare l'ingresso di nuovi soci esterni. Il lock-up garantisce stabilità azionaria nella delicata fase di avvio della startup.
- **Clausole di *clawback* e aggiustamento:** negli accordi si potranno inserire clausole di **clawback**, ovvero meccanismi per cui la Cooperativa possa **recuperare** parte dell'investimento o ottenere benefici aggiuntivi al verificarsi di certe condizioni. Ad esempio, se la NewCo viene ceduta a terzi entro un breve periodo dall'investimento della Cooperativa realizzando una plusvalenza molto elevata, una parte di tale plusvalenza potrebbe spettare alla Cooperativa (*clawback economico*), così da remunerare il suo rischio iniziale. Oppure, se la startup non utilizza interamente i fondi per le finalità previste, la differenza deve essere restituita. Un'altra forma è il **ratchet**: se la Cooperativa entra a una valutazione che poi risulta eccessiva (perché successivi round avvengono a valutazione inferiore), i patti possono prevedere l'assegnazione gratuita di quote aggiuntive alla Cooperativa per riportare la sua partecipazione a quella percentuale concordata inizialmente (*anti-dilution*). Tali meccanismi assicurano equità tra le parti e protezione dell'investitore mutualistico da situazioni sfavorevoli o da opportunismi.

Articolo 7 – Proprietà intellettuale, NDA e rapporti Coop–NewCo

7.1. Proprietà intellettuale (IP): qualora le iniziative supportate dal Fondo F.A.S. coinvolgano **asset intangibili** (brevetti, software, know-how) sviluppati in seno alla Cooperativa o co-sviluppati con la NewCo, sarà fondamentale disciplinarne la titolarità e l'utilizzo. Prima dell'avvio del progetto, il CdA identificherà eventuali **IP preesistenti** della Cooperativa messi a disposizione (es. tecnologie proprietarie, banche dati, marchi) e stipulerà specifici **accordi di licenza** con la NewCo. Tali accordi potranno concedere l'uso dell'IP al nuovo soggetto a condizioni vantaggiose (es. royalty-free o royalty contenute), ma con clausole di **IP-lock**: la NewCo non potrà a sua volta cedere o sublicenziare tali diritti senza consenso, e in caso di cessazione del progetto l'IP tornerà pienamente disponibile alla Cooperativa. Viceversa, per l'**IP generata** dalla NewCo durante lo sviluppo (nuove soluzioni, software, ecc.), la Cooperativa valuterà se richiedere una **opzione di licenza d'uso** a proprio favore. Ad esempio, si potrebbe prevedere che la Cooperativa abbia diritto a utilizzare internamente (o per scopi mutualistici) le innovazioni prodotte dalla startup, soprattutto se attinenti al proprio core business. Ciò garantisce un reciproco scambio di valore: la NewCo beneficia del patrimonio di conoscenze iniziale della Cooperativa, e quest'ultima non rimane esterna alle nuove conoscenze create. Naturalmente ogni trasferimento di tecnologie avverrà nel rispetto delle normative su brevetti e diritto d'autore, garantendo la corretta attribuzione di crediti e il segreto industriale.

7.2. Accordi di riservatezza (NDA): considerata la delicatezza delle informazioni condivise, sarà assicurata una robusta tutela della **riservatezza**. Tutti i soggetti coinvolti nella valutazione e gestione delle proposte (CdA, dirigenti, consulenti) dovranno sottoscrivere impegni di **non disclosure** rispetto ai dati sensibili delle startup (business plan, segreti tecnici, strategie) e viceversa i proponenti dovranno impegnarsi a non divulgare eventuali informazioni riservate della Cooperativa cui abbiano accesso durante il processo. Sarà quindi predisposto un **Accordo di Riservatezza** standard – NDA – da far firmare ove non già coperti da obblighi statutari o contrattuali equivalenti. In particolare, all'avvio dell'istruttoria (Art. 4), i proponenti esterni al CdA firmeranno un NDA verso la Cooperativa, e gli eventuali esperti esterni

consultati firmeranno a loro volta un NDA verso la Cooperativa e la NewCo. Tali accordi, allegati se necessario nella *Scheda Proposta Interna* o nel Term sheet, avranno efficacia sia durante la valutazione sia per un congruo periodo successivo (tipicamente 2-3 anni), coprendo informazioni tecniche, finanziarie, dati personali e ogni altra notizia confidenziale scambiata. L'osservanza delle NDA è essenziale per creare un clima di fiducia e proteggere il valore competitivo delle idee in incubazione.

7.3. Rapporti contrattuali e servizi Coop-NewCo: qualora la Cooperativa fornisca alla NewCo **servizi, beni o personale** a supporto (ad es. spazi di coworking, uso di laboratori o attrezzature, servizi amministrativi condivisi, distacco temporaneo di dipendenti/soci lavoratori), tali rapporti devono essere regolati da appositi **contratti** tra le parti. Si potrà stipulare un **Service Agreement** quadro che elenchi i servizi forniti dalla Cooperativa (ad esempio: contabilità, paghe, IT, marketing) e ne stabilisca i corrispettivi eventualmente dovuti dalla startup (che potranno essere a tasso agevolato o anche gratuiti inizialmente, ma sempre contabilizzati per trasparenza). Allo stesso modo, se la Cooperativa concede l'uso di propri locali o macchinari, sarà formalizzato un contratto di comodato d'uso o locazione a condizioni di favore ma con chiari limiti di responsabilità e coperture assicurative. Nel caso di personale in distacco o comando presso la NewCo, si seguiranno le procedure di legge (accordo di distacco con motivazione di interesse cooperativo, mantenimento del trattamento economico-normativo secondo L.142/2001 per il Socio lavoratore, riparto dei costi tra Cooperativa e NewCo). L'obiettivo è di **evitare confusioni** tra la Cooperativa e la NewCo: ogni interazione economica deve essere tracciata e a condizioni definite, per prevenire contestazioni (es. trasferimenti occulti di risorse) e rispettare i principi di **separazione** gestionale.

7.4. Governance e accordi ulteriori: oltre ai patti parasociali già trattati (Art. 9), la Cooperativa potrà stipulare con la NewCo altre intese funzionali alla collaborazione: ad esempio, un **contratto di fornitura** reciproca (se la NewCo produce beni/servizi utili alla Cooperativa, si potrà stabilire un accordo di fornitura in esclusiva o preferenziale a prezzi concordati, garantendo alla startup un cliente di avvio e alla Cooperativa un accesso agevolato all'innovazione prodotta); oppure accordi di **co-sviluppo** tecnologico (se la R&D viene svolta in parte congiuntamente). Ogni accordo dovrà rispettare il principio dell'**arm's length**: le condizioni economiche, pur potendo essere agevolate, non devono risultare lesive per la Cooperativa né configurare un trasferimento occulto di utili. A tal fine, tutte le convenzioni Coop-NewCo saranno sottoposte al parere del CFO o di un advisor indipendente per verificarne la **congruità**.

7.5. In sintesi, l'interfaccia tra Cooperativa e NewCo dovrà essere governata in modo **integrato ma trasparente**: integrato, perché la Cooperativa intende accompagnare attivamente lo sviluppo delle startup (con know-how, infrastrutture, mentoring), massimizzando le sinergie; trasparente, perché ogni supporto materiale o immateriale fornito sarà regolato contrattualmente e contabilizzato, nel rispetto sia delle normative fiscali sia delle esigenze di controllo interno. Ciò garantisce che il **valore mutualistico** creato dalle nuove iniziative sia condiviso ordinatamente tra Cooperativa e NewCo, senza generare situazioni di conflitto o confusione di ruoli.

Articolo 8 – Disciplina contabile e trattamento fiscale

8.1. Classificazione del Fondo in bilancio: contabilmente, il Fondo F.A.S. sarà iscritto tra le voci di **Patrimonio Netto** della Cooperativa, in quanto rappresenta una riserva indivisibile destinata a specifico scopo. Più precisamente, nella sezione del patrimonio netto verrà creata una sottovoce apposita (es. "Riserva per avvio startup – Fondo FAS") all'interno delle altre riserve. Gli accantonamenti annuali deliberati dall'Assemblea al Fondo (ex Art. 6.1) verranno movimentati in sede di **destinazione dell'utile**: la scrittura contabile, alla data del verbale assembleare, addebiterà l'utile di esercizio e accrediterà la riserva FAS (dopo aver registrato gli accrediti a riserva legale 30%, debiti verso fondi mutualistici 3%, eventuali ristorni e altre riserve). In tal modo, l'utile viene trasferito dal conto economico al patrimonio, segregato nell'apposita riserva vincolata.

8.2. Impieghi del Fondo e scritture di investimento: quando il Fondo F.A.S. realizza un investimento in una NewCo, si generano le relative scritture contabili:

- Se si sottoscrive una **partecipazione** in una NewCo: la Cooperativa iscriverà nell'attivo immobilizzato una voce "Partecipazioni in imprese startup" per l'importo versato (costo di acquisto/sottoscrizione delle quote/azioni). Il pagamento ridurrà la disponibilità liquide (o aumenterà i debiti vs soci se la somma era in prestito da soci, ma nel nostro caso proviene da riserva). La **riserva FAS** rimane comunque nel patrimonio netto con lo stesso importo: di fatto, l'investimento consiste in una riclassificazione dall'attivo circolante (denaro) ad attivo immobilizzato (partecipazione), finanziato dal patrimonio (riserva FAS). Non si riduce immediatamente la riserva all'atto dell'investimento, poiché essa rappresenta vincolo su utili accumulati, non un fondo a perdere; solo in caso di perdita definitiva si eventualmente decurterà. A fini gestionali interni, tuttavia, si terrà memoria del **fondo disponibile** residuo (riserva non impegnata) sottraendo gli importi investiti e non ancora disinvestiti.
- Se si eroga un **prestito** (partecipativo o subordinato): la Cooperativa registrerà un *credito finanziario* verso la NewCo fra le immobilizzazioni finanziarie o nell'attivo circolante a seconda della durata, con contropartita l'uscita di cassa. Anche in tal caso la riserva FAS a patrimonio rimane invariata. Gli interessi attivi eventualmente pattuiti saranno rilevati a conto economico pro-quota temporis.
- Se si stipula un **SAFE o prestito convertendo**: inizialmente si tratterà di un *credito* (simile al prestito) o di una voce assimilata a strumento finanziario partecipativo. Alla conversione in equity, il credito verrà stornato e contestualmente aumentato il valore della partecipazione in attivo.
- Se si concedono **contributi a fondo perduto**: contabilmente, la Cooperativa rileverà un costo di esercizio (voce di spesa straordinaria o specifica per contributi) pari all'importo erogato, con contropartita l'uscita di cassa. Tale costo andrà a ridurre l'utile dell'esercizio in corso. Dal punto di vista della riserva FAS, poiché questa è parte del patrimonio netto accumulato da utili pregressi, l'erogazione di contributi rappresenta un utilizzo che non viene direttamente portato a riduzione della riserva (trattandosi di costo dell'esercizio corrente, incide sui risultati di periodo). Tuttavia, si potrebbe optare per imputare il costo a riduzione della riserva FAS (via patrimonio netto) bypassando il conto economico, se i contributi erano già stanziati nella riserva: questa procedura è ammessa solo se il contributo era stato effettivamente accantonato su utili precedenti destinati a tale scopo, altrimenti va a CE. In genere, per semplicità e prudenza, i contributi erogati si contabilizzeranno a CE, evidenziando poi che sono stati coperti dall'apposita riserva.

8.3. Valutazione e svalutazione partecipazioni: le partecipazioni acquisite dalla Cooperativa saranno soggette alle regole ordinarie di valutazione previste dal Codice Civile e dai principi contabili OIC. Trattandosi di partecipazioni generalmente non quotate, iscritte al costo, ogni anno si valuterà se esistano **perdite durevoli di valore** che rendano necessaria una svalutazione (es. perdite rilevanti della NewCo, riduzione patrimonio netto sotto il costo di acquisto). Eventuali svalutazioni saranno imputate a conto economico come rettifiche di valore immobilizzazioni finanziarie. In parallelo, il CdA potrà deliberare di **utilizzare la riserva FAS** per coprire tali perdite: ad esempio, se una partecipazione di €10k viene integralmente svalutata, l'Assemblea potrebbe destinare €10k dalla riserva FAS a una specifica riserva da rivalutazione/svalutazione, in modo da evidenziare che quella parte di patrimonio è stata assorbita. Tuttavia, ciò è facoltativo: l'importante è che nel patrimonio netto resti comunque traccia del fatto che la riserva FAS è "impegnata" in quell'investimento (anche se il suo valore si è ridotto). In caso di **cessione** di una partecipazione, l'eventuale plusvalenza o minusvalenza sarà rilevata a conto economico nell'esercizio di realizzo.

Le **eventuali distribuzioni di utili** da parte delle NewCo partecipate (dividendi) verranno incassate dalla Cooperativa e contabilizzate come proventi finanziari: ai fini fiscali, anch'esse fruiranno dell'esenzione al 95% se partecipazione qualificata (come da art. 89 TUIR), concorrendo solo per il 5% al reddito imponibile. In ogni caso, le somme incassate (dividendi, vendite) verranno ridestinate al Fondo F.A.S. (incrementandone la riserva) o, se così deliberato, ad altre riserve indivisibili.

8.4. Trattamento fiscale delle risorse destinate al Fondo: come già accennato, gli utili accantonati al Fondo F.A.S. beneficiano delle agevolazioni fiscali proprie delle cooperative a mutualità prevalente. In

base alle norme vigenti, le cooperative possono ottenere significative **esenzioni d'imposta** sugli utili accantonati a riserva indivisibile: ad esempio, l'art. 12 del D.P.R. 601/1973 prevede l'esenzione parziale degli utili netti destinati a riserve indivisibili, con l'obbligo però di assoggettare a tassazione una quota minima (per evitare esenzioni totali). Nel caso specifico, la quota di utile destinata annualmente al Fondo F.A.S. (10%) si cumula alle altre riserve indivisibili; pertanto:

- Se la Cooperativa mantiene lo status di mutualità prevalente e rispetta i requisiti (es. divieto di distribuzione riserve, ecc.), potrà detassare una percentuale consistente di tale utile accantonato. Ad esempio, attualmente le coop a mutualità prevalente possono detassare il 77% degli utili accantonati a riserva indivisibile, tassandone almeno il 23% (percentuali indicative, soggette a variazioni normative). In pratica, la destinazione al Fondo F.A.S. concorre insieme alla riserva legale a formare la parte di utile non imponibile.
- I **ristorni** eventualmente non erogati e destinati al Fondo (Art. 6.3) non sono stati dedotti dal reddito (in quanto non distribuiti ai soci). Tuttavia, se in alternativa fossero stati attribuiti a capitale sociale dei soci, sarebbero stati deducibili come costo per la Cooperativa e tassati solo simbolicamente per i soci. Questa differenza di trattamento sarà valutata dal CdA nel decidere come impiegare l'utile: destinare risorse al Fondo (indivisibili, con esenzione IRES parziale) vs distribuirle ai Soci come ristorno in capitale (deducibili, ma trasformate in capitale individuale dei Soci). La scelta dipenderà dall'equilibrio tra interesse mutualistico collettivo (alimentare il Fondo per nuovi progetti) e interesse individuale dei Soci (aumentare il proprio capitale). Il presente Regolamento privilegia la prima opzione, compatibilmente con il mantenimento dei parametri fiscali ottimali.

8.5. Ristorni imputati al Fondo e tassazione: come misura di ulteriore chiarezza, si ribadisce che un ristorno deliberato dall'Assemblea ai Soci e poi **non corrisposto** (ma trattenuto nel Fondo F.A.S.) equivale a una **mancata distribuzione di utili** e come tale **non gode della deducibilità** fiscale riservata ai ristorni distribuiti. In altri termini, quelle somme restano nell'imponibile IRES della Cooperativa, salvo la sopra citata esenzione parziale se accantonate a riserva indivisibile. Di contro, un ristorno assegnato al Socio sotto forma di aumento di capitale (che quindi esce dal risultato d'esercizio per confluire nel capitale del socio) è deducibile al 100% per la Cooperativa e non concorre a formare reddito imponibile né della Coop né del Socio (soggetto solo a tassazione agevolata differita). Pertanto, la decisione di destinare ristorni al Fondo deve valutare anche l'impatto fiscale: il CdA, in sede di proposta di riparto utili, presenterà ai Soci un quadro chiaro degli effetti fiscali comparati.

8.6. Utilizzo di riserve indivisibili: se si dovesse deliberare (ai sensi dell'Art. 6.2) l'utilizzo di riserve indivisibili pregresse per alimentare il Fondo, ciò **non pregiudica** lo status di tali riserve: restano indivisibili e soggette all'obbligo di devoluzione in caso di scioglimento. Dal punto di vista fiscale, l'operazione è neutrale poiché si tratta di spostamento tra voci di patrimonio netto. Va ricordato che le riserve indivisibili accumulate nel tempo hanno fruito di agevolazioni fiscali; pertanto, un loro utilizzo improprio (es. distribuzione surrettizia ai Soci) comporterebbe la decadenza da tali benefici e potenziali sanzioni. Nel nostro contesto, l'impiego per il Fondo rientra nelle finalità istituzionali mutualistiche, quindi pienamente lecito e conservativo dei benefici, in quanto non vi è attribuzione ai Soci ma reinvestimento nello sviluppo cooperativo.

8.7. Ristorni capitalizzati e restituzione del capitale soci: da ultimo, si evidenzia che le eventuali somme di ristorno trasformate in capitale sociale dei Soci (invece che destinate al Fondo) generano un **capitale sociale aggiuntivo** che, se il Socio recede o viene escluso, potrà essergli rimborsato. In tal caso, al rimborso il Socio pagherà la ritenuta del 12,5% (per effetto del regime di sospensione d'imposta). Questo scenario esula dall'utilizzo nel Fondo ma si collega ad esso per completezza di informazione verso i Soci: scegliere di non incassare un ristorno oggi per lasciarlo nel Fondo significa anche **rinunciare** (individualmente) a quell'incremento di capitale che un domani sarebbe rimborsabile. È quindi una scelta mutualistica forte, che deve basarsi sulla fiducia nel fatto che quelle risorse genereranno nuovo valore tramite il Fondo. La **nota integrativa** di bilancio fornirà adeguata informativa su tali decisioni,

evidenziando l'importo complessivo dei ristorni non distribuiti e la loro destinazione (Art. 2545-sexies c.c., obbligo di trasparenza).

8.8. Imposte indirette e altri aspetti fiscali: le operazioni del Fondo F.A.S. potrebbero avere anche implicazioni in termini di imposte indirette: ad esempio, l'acquisto di partecipazioni è esente IVA ma sconta l'imposta di registro in misura fissa; l'eventuale concessione di prestiti è esente da bollo se infruttifera tra soci, ma soggetta a registro in caso d'atto notarile; la costituzione di NewCo comporta imposta di registro proporzionale sul capitale (che sarà parte dell'investimento). Tali costi saranno considerati nel budget del Fondo e minimizzati ove possibile (es. usufruendo di esenzioni per start-up innovative se applicabili). Si segnala inoltre che i **dividendi** percepiti dalla Cooperativa dalle NewCo partecipate, se poi reinvestiti nel Fondo o destinati a riserva indivisibile, non comportano tassazione aggiuntiva per i Soci cooperatori (vengono tassati solo al livello coop, in gran parte esenti come detto).

In conclusione, la disciplina contabile e fiscale del Fondo F.A.S. sarà gestita in modo da:

- rispettare tutte le normative di legge (civilistiche e tributarie) applicabili alle cooperative,
- massimizzare l'efficienza fiscale nel perseguimento dello scopo mutualistico (beneficiando di deduzioni ed esenzioni ove spettanti, come per i ristorni e gli utili indivisi),
- assicurare una rappresentazione trasparente a bilancio delle risorse stanziare e del loro impiego, per informare adeguatamente Soci e terzi sulla consistenza e l'uso del Fondo.

Articolo 9 – Disposizioni finali

Approvazione e modifica del Regolamento: il presente Regolamento gestionale è adottato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Firmamento Technologies in data 7/11/2025. Esso entra in vigore immediatamente e verrà sottoposto alla conoscenza dell'Assemblea dei Soci alla prima occasione utile. Il Regolamento potrà essere modificato o integrato con successiva deliberazione del CdA, soggetta a ratifica assembleare qualora riguardi materie per le quali lo Statuto o la legge richiedano l'approvazione dei Soci. In generale, trattandosi di regolamento interno ex art. 6 L.142/2001 (disciplina del rapporto mutualistico e dei ristorni), eventuali modifiche sostanziali saranno comunicate all'Assemblea che approva il bilancio, per garantirne la massima trasparenza e condivisione.